

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE RESPOSTA – PEÇA PROFISSIONAL

ENUNCIADO

Matheus, servidor público estatutário do Município *Alfa*, conduzia um veículo oficial de propriedade do referido ente federativo, em velocidade superior à máxima permitida, ocasião em que colidiu com o automóvel de João, que avançara o sinal vermelho de trânsito, no cruzamento das vias de rolamento.

Após ambos os condutores serem encaminhados ao hospital mais próximo, constatou-se que, por sorte, Matheus e João sofreram apenas pequenas escoriações, sendo imediatamente liberados. Registre-se que o automóvel de João, uma grande caminhonete, suportou leves avarias, enquanto o automóvel pertencente ao Município *Alfa* teve sua perda total reconhecida.

Transcorridos três meses da data do evento danoso, João ingressou com ação indenizatória em face do Município *Alfa* e de Matheus, em litisconsórcio passivo, requerendo a condenação de ambos ao pagamento de indenização por dano material, além de compensação financeira em razão dos danos morais e estéticos suportados. Afirmou, para tanto, que a responsabilidade civil do Poder Público e de seus agentes é objetiva, à luz da teoria do risco integral, tornando-se prescindível a discussão sobre dolo e culpa. Anexada à petição inicial, a parte autora juntou, apenas, fotografias do seu braço, contendo diminutos cortes. O Juízo da Vara Única da Comarca do Município *Alfa*, onde a demanda foi distribuída, recebeu a petição inicial, determinando a citação dos requeridos.

Devidamente citado na última sexta-feira, Matheus procurou você para, na qualidade de advogado(a), apresentar a medida judicial de defesa dos seus interesses. Registre-se que não há qualquer interesse das partes da relação processual no emprego dos métodos adequados para a solução consensual de litígios.

Diante das circunstâncias narradas, redija a peça cabível, mediante a apresentação de todos os fundamentos jurídicos pertinentes para a defesa dos interesses de Matheus. (Valor: 5,00)

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

GABARITO COMENTADO

O(a) examinando(a) deve apresentar uma contestação.

A peça deve ser endereçada ao Juízo da Vara Única da Comarca do Município *Alfa*.

Na contestação, devem constar os nomes das partes: Matheus e o Município *Alfa* são os réus, ocupantes do polo passivo (contestantes), e João é o autor (contestado).

O examinando(a) deve indicar a tempestividade da defesa, na forma do Art. 335, *caput*, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, deve ser destacada a ilegitimidade passiva de Matheus, na forma do Art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil. À luz da teoria da dupla garantia, insculpida no Art. 37, §6º, da CRFB/88, e agasalhada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 940, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato.

A fundamentação deve conter os seguintes argumentos:

- Muito embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, a responsabilização dos agentes públicos pressupõe a comprovação do dolo ou da culpa, nos termos do Art. 37, §6º, da CRFB/88.
- A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, não está sujeita, como regra geral – aplicável ao caso em análise – à teoria do risco integral, mas sim à teoria do risco administrativo, na forma do Art. 37, §6º, da CRFB/88.
- João não se desincumbiu do ônus probatório previsto em lei, juntando aos autos, apenas, fotografias do seu braço, que continha diminutos cortes. Não há, portanto, comprovação efetiva dos danos materiais, estéticos e morais suportados, em contrariedade ao Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
- A título subsidiário, em caso de condenação, o valor da indenização deverá ser atenuado, já que o evento danoso foi fruto de culpa concorrente/concausa, isto é, das condutas de Matheus, que conduzia o veículo automotor em excesso de velocidade, e de João, que avançou o sinal vermelho de trânsito, no cruzamento das vias de rolamento, nos termos do Art. 945 do Código Civil.

Deve-se protestar pela produção de provas, em especial a pericial, para demonstrar a inexistência de qualquer dano estético.

Deve-se requerer o acolhimento da preliminar, com a extinção do processo sem a resolução de mérito em relação ao réu Matheus, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, o examinando(a) deve postular pela improcedência dos pedidos constantes da petição inicial.

Deve-se requerer, ainda, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do Art. 85, *caput*, do Código de Processo Civil.

Fechamento da peça, com a indicação de local, data, espaço para assinatura do advogado e número de sua inscrição na OAB.

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

ITEM	PONTUAÇÃO
Endereçamento	
1. A peça deve ser endereçada ao Juízo da Vara Única da Comarca do Município Alfa (0,10).	0,00/0,10
Qualificação das partes	
2. Réus: Matheus (0,10) e Município Alfa (0,10). 3. Autor: João (0,10).	0,00/0,10/0,20/0,30
Tempestividade	
4. Deve ser indicada a tempestividade da defesa (0,10), na forma do Art. 335, <i>caput</i> , do CPC (0,10).	0,00/0,10/0,20
Preliminar	
5. Ilegitimidade passiva de Matheus (0,40), na forma do Art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil (0,10), pois a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, à luz da teoria da dupla garantia (0,20), decorrente do Art. 37, §6º, da CRFB, <u>ou</u> Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. (0,10)	0,00/0,20/0,30/0,40 0,50/0,60/0,70/0,80
5.1. Ilegitimidade passiva de Matheus (0,40), na forma do Art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil (0,10)	0,00/0,40/0,50
5.2. a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, à luz da teoria da dupla garantia (0,20), decorrente do Art. 37, §6º, da CRFB, <u>ou</u> Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. (0,10)	0,00/0,20/0,30
Mérito	
6. A responsabilidade civil do ente público, embora objetiva, não está sujeita à teoria do risco integral (0,20), mas sim à teoria do risco administrativo (0,20), na forma do Art. 37, §6º, da CRFB/88 (0,10), admitindo excludentes <u>e/ou</u> atenuantes, como, no caso, a culpa da vítima, que avançou o sinal (0,20).	0,00/0,20/0,30/0,40/ 0,50/0,60/0,70
6.1 A responsabilidade civil do ente público, embora objetiva, não está sujeita à teoria do risco integral (0,20)	0,00/0,20
6.2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva e sujeita à teoria do risco administrativo (0,20), na forma do Art. 37, §6º, da CRFB/88 (0,10)	0,00/0,20/0,30
6.3 A responsabilidade civil do ente público admite excludentes <u>e/ou</u> atenuantes, como, no caso, a culpa da vítima, que avançou o sinal (0,20)	0,00/0,20
7. A responsabilidade de Matheus, agente público, dar-se-á em ação de regresso do poder público (0,40), e exige demonstração de dolo ou culpa (0,30), na forma do Art. 37, §6º, da CRFB/88 (0,10)	0,00/0,30/0,40/ 0,50/0,70/0,80
8. João não comprovou efetivamente a ocorrência dos danos materiais, estéticos e morais alegados (0,30), pois as fotos juntadas mostram apenas pequenos cortes, insuficientes à caracterização do dano (0,20), em contrariedade ao Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (0,10).	0,00/0,20/0,30/ 0,40/0,50/0,60
9. A título subsidiário, em caso de condenação, o valor da indenização deverá ser atenuado (0,15), já que o evento danoso foi fruto de culpa concorrente/concausa, isto é, das condutas de Matheus, que conduzia o veículo automotor em excesso de velocidade, e de João, que avançou o sinal vermelho de trânsito, no cruzamento das vias de rolamento (0,25), nos termos do Art. 945 do Código Civil (0,10).	0,00/0,15/0,25/ 0,35/0,40/0,50

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

Pedidos	
10. Protestar pela produção de provas (0,10), em especial a pericial (0,10), para demonstrar a inexistência de qualquer dano.	0,00/0,10/0,20
11. Requerer o acolhimento da preliminar (0,20), com a extinção do processo sem a resolução de mérito em relação ao réu Matheus (0,10), nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (0,10).	0,00/0,10/0,20 0,30/0,40
12. Subsidiariamente, o examinando(a) deve postular pela improcedência dos pedidos constantes da petição inicial (0,10).	0,00/0,10
13. Requerer, ainda, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (0,10), na forma do Art. 85, <i>caput</i> , do CPC (0,10).	0,00/0,10/0,20
Fechamento	
14. Local, data, advogado e OAB (0,10).	0,00/0,10

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE RESPOSTA – QUESTÃO 1

ENUNCIADO

Por não se conformar com determinada penalidade aplicada pelos agentes competentes em âmbito federal, no exercício do poder de polícia, a sociedade empresária *Açucena* apresentou o recurso administrativo pertinente para impugnar tal sanção, cujo processo administrativo não se submete à legislação específica.

Tal recurso foi interposto para a segunda instância administrativa, sendo a ele conferido efeito suspensivo, mas, ao final, foi proferida a decisão pela autoridade detentora da respectiva atribuição, que não acolheu o pleito formulado.

Diante de tais circunstâncias, os representantes da mencionada pessoa jurídica procuraram você, como advogado(a), para esclarecer as dúvidas a seguir.

- A) A sociedade *Açucena* poderia, em tese, interpor recurso administrativo para uma terceira instância administrativa? Justifique. (Valor: 0,60)
- B) O efeito suspensivo do recurso administrativo apresentado pela sociedade *Açucena* é automático? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação

GABARITO COMENTADO

A) Sim. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por três instâncias administrativas, consoante Art. 57 da Lei nº 9.784/1999.

B) Não. O recurso administrativo não tem efeito suspensivo automático, podendo ser atribuído de ofício ou a pedido, caso haja justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, nos termos do Art. 61, *caput* e parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

ITEM	PONTUAÇÃO
A. Sim. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por três instâncias administrativas (0,50), consoante o Art. 57 da Lei nº 9.784/1999 (0,10).	0,00/0,50/0,60
B. Não. O recurso administrativo não tem efeito suspensivo automático podendo ser atribuído de ofício ou a pedido, caso haja justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação (0,55), nos termos do Art. 61, <i>caput</i> e parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 (0,10).	0,00/0,55/0,65

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE RESPOSTA – QUESTÃO 2

ENUNCIADO

O Estado *Alfa* publicou edital de chamamento público, visando à celebração de parceria com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, atreladas à promoção e à defesa dos Direitos Humanos. Registre-se que o plano de trabalho é de iniciativa do Estado *Alfa* e que haverá a transferência de recursos financeiros no bojo da parceria.

Nesse contexto, os dirigentes da organização da sociedade civil *Beta*, interessados em participar do chamamento público, procuraram você para, na qualidade de advogado(a), orientá-los, afirmando e comprovando que a Administração Pública rejeitou as suas contas há dois anos, embora a irregularidade constatada à época tenha sido devidamente sanada, estando os débitos imputados à entidade em situação regular de parcelamento junto ao Poder Público.

Diante dessa situação hipotética, com base na Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, responda aos questionamentos a seguir.

- A) Qual instrumento jurídico o Estado *Alfa* adotará para celebrar a parceria desejada com determinada organização da sociedade civil? Justifique. (Valor: 0,60)
- B) A organização da sociedade civil *Beta* está impedida de celebrar a referida parceria com o Estado *Alfa*? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

GABARITO COMENTADO

A) O Estado *Alfa* empregará o termo de colaboração para celebrar a parceria desejada com determinada organização da sociedade civil, por se tratar do instrumento utilizado para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela Administração Pública, e que envolvam a transferência de recursos financeiros, na forma do Art. 2º, inciso VII, ou do Art. 16, *caput*, ambos da Lei nº 13.019/2014.

B) Não. A organização da sociedade civil *Beta* poderá celebrar a parceria com o Estado *Alfa*, pois as irregularidades que ensejaram a rejeição das contas foram sanadas, sendo certo que os débitos estão em situação regular de parcelamento junto ao Poder Público, nos termos do Art. 39, inciso IV, alínea *a*, e § 4º, da Lei nº 13.019/2014.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

ITEM	PONTUAÇÃO
A. O Estado <i>Alfa</i> empregará o termo de colaboração para celebrar a parceria almejada (0,50), na forma do Art. 2º, inciso VII, <u>ou</u> do Art. 16, <i>caput</i> , ambos da Lei nº 13.019/2014 (0,10).	0,00/0,50/0,60
B. Não. A organização da sociedade civil <i>Beta</i> poderá celebrar a parceria com o Estado <i>Alfa</i> , pois as irregularidades que ensejaram a rejeição das contas foram sanadas, sendo certo que os débitos estão em situação regular de parcelamento junto ao Poder Público (0,55), nos termos do Art. 39, inciso IV, alínea <i>a</i> , <u>e</u> § 4º, da Lei nº 13.019/2014 (0,10).	0,00/0,55/0,65

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE RESPOSTA – QUESTÃO 3

ENUNCIADO

Lucas, brasileiro, residente e domiciliado no Distrito Federal, recebeu, em sua casa, uma notificação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que ele anuísse ou oferecesse impugnação ao tombamento de determinado bem móvel de sua propriedade, cuja conservação é de interesse público, em razão da sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil.

Nesse contexto, Lucas procurou você para, na qualidade de advogado(a), orientá-lo, aduzindo que é contrário ao tombamento da referida coisa. O particular afirmou, ainda, que recebeu convites para levar, em breve, o bem móvel para o exterior, onde seria exposto por poucos dias, no contexto de intercâmbio cultural, durante conferências que realizar-se-ão em Lisboa, Portugal.

Diante dessa situação hipotética e com base na legislação que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, responda aos questionamentos a seguir.

- A) A concordância de Lucas é essencial para que o tombamento do bem móvel seja efetivado? Justifique. (Valor: 0,60)
- B) Considerados os convites recebidos por Lucas, em caso de efetivação do tombamento, o bem móvel poderá sair do país para fins de intercâmbio cultural? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

GABARITO COMENTADO

- A) Não. Como Lucas é contrário ao tombamento do bem móvel que lhe pertence, o Poder Público poderá efetivar o tombamento compulsório, na forma do Art. 8º ou do Art. 6º, ambos do Decreto-Lei nº 25/1937.
- B) Sim. O bem tombado pode sair do país para fins de intercâmbio cultural, por curto prazo e sem transferência de domínio, a juízo do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan, nos termos do Art. 14 do Decreto-Lei nº 25/1937.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

ITEM	PONTUAÇÃO
A. Não. O Poder Público poderá efetivar o tombamento compulsório (0,50), na forma do Art. 8º <u>ou</u> do Art. 6º, ambos do Decreto-Lei nº 25/1937 (0,10).	0,00/0,50/0,60
B. Sim. Por curto prazo e sem transferência de domínio, a juízo do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan (0,55), nos termos do Art. 14 do Decreto-Lei nº 25/1937 (0,10).	0,00/0,55/0,65

ÁREA: DIREITO ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE RESPOSTA – QUESTÃO 4

ENUNCIADO

O Município *Alfa* e o empresário João Santos celebraram contrato administrativo, tendo por objeto o fornecimento de centenas de equipamentos. Provocado, o Tribunal de Contas do Estado passou a analisar a regularidade da avença, verificando que, no processo de contratação direta, consignou-se que seria dispensável a licitação, por se tratar de aquisição de equipamentos que só poderiam ser fornecidos por produtor exclusivo. Apurou-se, ainda, que Caio, agente público responsável pela contratação, e João Santos agiram com dolo, com o objetivo de desviar os recursos públicos por intermédio do contrato.

Nesse contexto, Caio e João Santos, preocupados com as repercussões do caso, procuraram você para, na qualidade de advogado (a), orientá-los sobre a matéria.

Diante da situação hipotética, com base na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), responda aos questionamentos a seguir.

- A) A contratação firmada entre o Município *Alfa* e o empresário João Santos, envolvendo a aquisição de equipamentos que só poderiam ser fornecidos por produtor exclusivo, materializa a hipótese de licitação dispensável? Justifique. (Valor: 0,60)
- B) Em razão da contratação direta indevida ocorrida com dolo, quais são as consequências jurídicas para Caio e João Santos? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

GABARITO COMENTADO

- A) Não. Caso os equipamentos só possam ser fornecidos por produtor exclusivo, estar-se-á diante de uma situação de inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
- B) Em se tratando de contratação direta indevida, Caio, agente público responsável pela contratação, e João Santos, contratado, responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, na forma do Art. 73 da Lei nº 14.133/2021.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

ITEM	PONTUAÇÃO
A. Não. Caso os equipamentos só possam ser fornecidos por produtor exclusivo, estar-se-á diante de uma situação de inexigibilidade de licitação (0,50), nos termos do Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (0,10).	0,00/0,50/0,60
B. Caio e João Santos responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis (0,55), na forma do Art. 73 da Lei nº 14.133/2021 (0,10).	0,00/0,55/0,65